望牛墩镇“10•17”一般高处坠落事故调查报告

望牛墩镇“10·17”一般高处坠落事故调查组

2021 年 2 月

目　录

一、基本情况.....2
（一）相关人员情况.....2
（二）事故相关人员之间的关系.....3
（三）事故工程基本情况.....5
（四）事故现场基本情况.....7
二、事故发生经过和救援、善后情况.....8
（一）事故发生经过.....8
（二）应急救援情况.....9
（三）事故善后处理情况.....10
三、事故人员伤亡情况和直接经济损失.....10
（一）死亡人员情况.....10
（二）直接经济损失.....11
四、事故原因及性质.....11
（一）事故直接原因.....11
（二）事故间接原因.....11
（三）事故性质.....12
五、事故相关单位、人员履职情况.....12
六、事故责任认定及处理建议.....14
七、事故防范和整改措施.....16

望牛墩镇“10·17”一般高处坠落事故调查报告

2020年10月17日10:45左右，位于望牛墩镇上合村望英路7号的厂房屋顶，发生一起1名施工人员在维修、翻新简易铁皮屋顶时，从屋顶摔下的高处坠落事故。本次事故导致1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，东莞市人民政府于2020年10月22日迅速成立了由望牛墩镇委副书记莫献来同志为组长，望牛墩镇纪检监察办、应急管理分局、公安分局、住建局、城管分局、总工会和上合村委会等有关人员参加的望牛墩镇“10·17”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故相关防范及整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）相关人员情况

1、陈玉宁，男，汉族，出生日期1962年12月24日，身份证号码：**********，户籍**********，本次事故上合村望英路7号出租厂房房东。

2、陈锦贤，男，汉族，出生日期1964年11月17日，身份证号码：**********，户籍**********，房东陈玉宁的朋友，房东陈玉宁派遣负责本次事故工程的监督人员。

3、陈冲，男，汉族，出生日期1974年4月5日，身份证号码：**********，户籍**********，本次事故工程包工头。

4、叶春来，男，汉族，出生日期1974年12月24日，身份证号码：**********，户籍**********，本次事故临时施工队的联络人，分包施工人员之一。

5、黄金生，男，汉族，出生日期1973年1月17日，身份证号码：**********，户籍**********，叶春来联系的分包施工人员之一。

6、覃军，男，壮族，出生日期1987年6月25日，身份证号码：**********，户籍**********，叶春来联系的分包施工人员之一，本次事故死者。

7、覃司，男，壮族，出生日期1989年5月15日，身

份证号码：**********，户籍**********，覃军联系的分包施工人员之一，覃军的亲弟弟。

8、覃忠春，男，壮族，出生日期1983年4月1日，身份证号码：**********，户籍**********，覃军联系的分包施工人员之一，覃军的堂哥。

9、覃伯成，男，壮族，出生日期1970年9月10日，身份证号码：**********，户籍**********，覃军联系的分包施工人员之一，覃军的同乡。

10、周日会，男，壮族，出生日期1987年8月23日，身份证号码：**********，户籍**********，覃军联系的分包施工人员之一，覃军的朋友。

（二）事故相关人员之间的关系

1、陈玉宁、陈锦贤和陈冲的关系：经调查询问得知，本次事故的厂房是陈玉宁在1995年建设的，厂房建设至今25年，厂房的屋顶出现漏水等问题，需要对厂房的屋顶进行维修、翻新。2020年10月13日，陈玉宁联系并将厂房的维修、翻新等工程以包工包料的方式发包给陈冲个人，二人没有签订工程合同，也没有签订专门的安全生产管理协议，以口头协议的方式约定。经调查发现，陈冲不具备《建筑企业资质证书》。

同时，陈玉宁委托其亲属陈锦贤，对陈冲承接的工程的质量和进度进行监督。

2、陈冲和叶春来、黄金生、覃军、覃司、覃忠春、覃伯成、周日会临时施工队的关系：经调查询问得知，陈冲接到本次事故总工程后，将本次事故工程的人工部分，以包工不包料的方式分包给叶春来、黄金生、覃军、覃司、覃忠春、覃伯成、周日会临时施工队，其中叶春来作为临时施工队的联络人，与陈冲联系。施工前，陈冲预付3000元工程款给叶春来，作为临时施工队的伙食费用。

在事故发生后，陈冲与叶春来于2020年10月19日补签工程合同，但没有签订专门的安全生产管理协议。

3、叶春来、黄金生、覃军、覃司、覃忠春、覃伯成、周日会的关系：经调查询问得知，叶春来在接到本次事故分包工程后，分别联系以往合作过的工友黄金生和覃军，组织临时施工队。覃军又联系其亲属覃司、覃忠春、覃伯成和其朋友周日会，与叶春来、黄金生一起组成7人的临时施工队。7人施工队在施工前相互约定好，叶春来作为大工，带小工黄金生；覃军作为大工，带小工覃司、覃忠春、覃伯成、周日会；大工每人350元一天，小工每人300元一天，伙食、交通等开支由其工程款中支付。7人组成的临时施工队，没有具体的施工方案，没有现场的施工指挥或领队，也没有具体的分工，谁会做什么就做什么，各自安排各自的具体施工工作，相互提醒注意安全。由此可以认定，叶春来、覃军临时结伴，各自联系小工，共同分包本次事故工程，事故分包

工程由叶春来、覃军各负其责。

经调查发现，叶春来、黄金生、覃军、覃司、覃忠春、覃伯成、周日会的临时施工队不具备《建筑企业资质证书》。同时，经中华人民共和国应急管理部官网的“特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询”端口查询，叶春来、黄金生、覃军、覃司、覃忠春、覃伯成、周日会等7人的特种作业操作证情况如下：（1）叶春来没有相关证件信息；（2）黄金生没有相关证件信息；（3）覃军没有相关证件信息；（4）覃司没有相关证件信息；（5）覃忠春没有相关证件信息；（6）覃伯成没有相关证件信息；（7）周日会没有相关证件信息。7人均未取得高处作业资格证。

（三）事故工程基本情况

事故工程为陈玉宁厂房屋顶维修、翻新等工作，主要任务是屋顶更换铁皮瓦、水槽等，事故工程总面积约为8000平方米。工程开始前，陈玉宁和陈冲已约定施工内容：由陈冲包工包料，更换铁皮瓦按照每平方米38元，更换水槽每米210元，4寸联塑管每米25元，8寸联塑管每米52元，C型钢每米22元，清洁人工费每平方米15元，工程总价约为50万元。

陈冲再将事故工程的人工部分分包给叶春来、黄金生、覃军、覃司、覃忠春、覃伯成、周日会等7人的临时施工队。陈冲与叶春来的7人临时施工队约定，分包工程更换铁皮瓦

按照每平方米13元计算，更换水槽按照每米23元计算，分包工程总价约为12万元。事故工程材料仍然由陈冲负责，事故工程的人工由叶春来、黄金生、覃军、覃司、覃忠春、覃伯成、周日会等7人负责，施工工具由叶春来提供，劳动防护用品安全帽、安全带由陈冲和叶春来提供，其中陈冲提供了6条安全带和7顶安全帽，叶春来自备了安全带和安全帽。

2020年10月14日，本次事故工程施工前，陈冲购买工伤意外保险，但保险于2020年10月18日生效。2020年10月15日，叶春来、黄金生、覃军、覃司、覃忠春、覃伯成、周日会等7人来到陈玉宁的厂房开始施工。施工前叶春来等7人施工队未对施工现场的危险因素进行辨识，也未进行施工安全的安全生产培训教育。叶春来等7人施工队在未取得高处作业资格证，部分施工人员未佩戴劳动防护用品安全帽、安全带的情况下，直接进行高处作业，在屋顶更换铁皮瓦、水槽。

（四）事故现场基本情况

事故现场位于陈玉宁厂房的木工车间，木工车间为单层钢结构厂房，总长度77米，跨度19米，最大高度8.6米，墙体高度6.3米，总建筑面积1463平方米。木工车间屋顶为钢架搭建，上面覆盖彩钢板与透光板，木工车间屋顶东南侧的屋顶透光板，有一处约0.5米×0.5米的缺口，此处缺口为

覃军掉落位置，缺口正下方地面到缺口高度为 7 米，现场未见有安全网等预防高处坠落的安全措施。

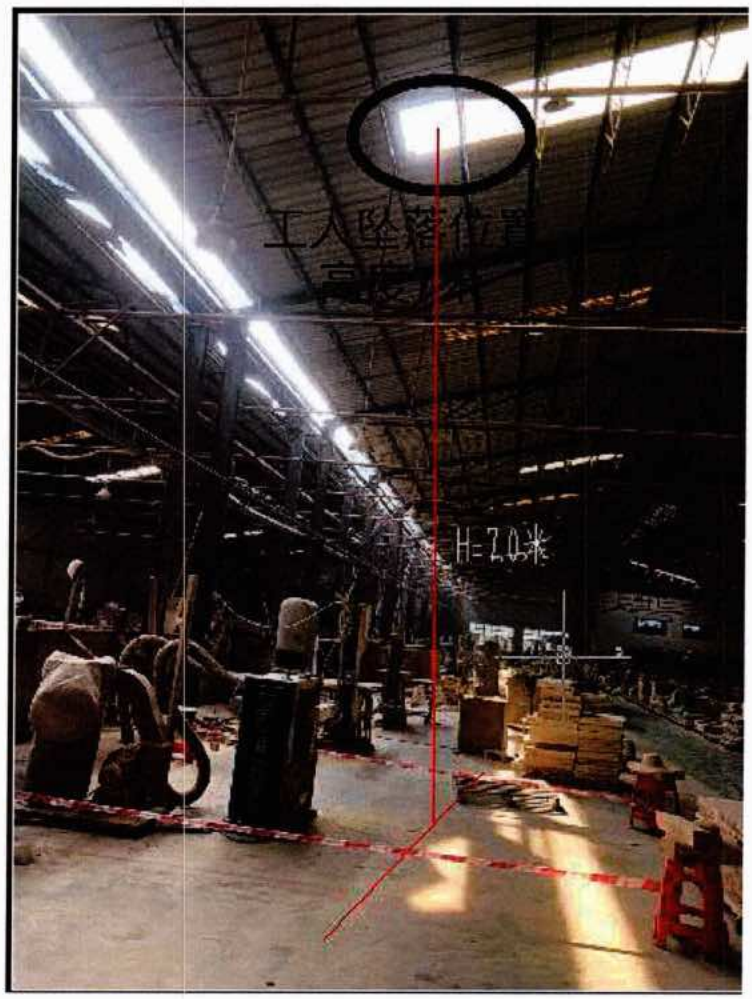


图 1、事故现场厂房内的坠落位置

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

2020 年 10 月 17 日上午 10:45 左右，叶春来等 7 人施工队在厂房屋顶进行维修、翻新作业，其中叶春来背对着覃军，在焊不锈钢水槽；周日会在屋顶下切割水槽；黄金生在更换水槽；覃司在屋顶对铁皮瓦的拆除进行拧螺丝作业；覃伯成在屋顶搬东西；覃忠春在屋顶休息；在事故发生时，未佩戴

安全帽、安全带的覃军准备拿扫把清理C型钢的灰，在屋顶行走去拿扫把时，踩破白色塑料透光板掉到木工车间的地面上。

在覃军掉到木工车间的地面上后，木工车间的工人见状后大声喊叫，离覃军较近的叶春来发现覃军掉下去，叶春来通知施工队的其他人员暂时停止施工，一起下去查看覃军的情况，发现覃军全身在抽搐，头部在流血，施工队其他人员立即拨打120，陈玉宁厂房的保安接到事故的通知后，也立即拨打120，并维持现场秩序。

为了防止覃军的伤势造成二次伤害，现场人员都没有触碰覃军的身体。救护车赶到后，医护人员将覃军抬上救护车送往望牛墩医院抢救，叶春来和覃司也上了救护车跟车到望牛墩医院。同日，由于伤势较重，转到东莞市人民医院进行抢救。

经查，覃军的东莞市人民医院《入院记录》，入院诊断：1、特重型颅脑损伤；2、脑肿胀；3、双侧额叶挫裂伤；4、全身多处软组织挫伤；5、双侧肺挫伤；6、脑脊液耳漏；7、双侧多发肋骨骨折；8、多发颅骨骨折；9、腰4左侧横突骨折。



图 2、事故发生时覃军坠落的情况

（二）应急救援情况

现场人员在事故发生后，现场施工人员立即拨打 120 急救电话，保安维持现场秩序，待救护车到来后配合医护人员将覃军送上救护车，叶春来和覃司跟随救护车前往医院。陈玉宁委托的亲属陈锦贤接到事故通知后，立即赶回厂房处理事故。在外购买工程材料的陈冲接到事故通知后，立即赶往医院处理。

本次救援措施得当，处置及时，未造成二次事故及群体事件。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，陈玉宁预付 5 万元给陈冲作为覃军的治疗

费用，在2020年10月17日至2020年10月21日，陈冲给覃军先后共计支付7.8万元治疗费。2020年10月25日21时10分，覃军由于伤势过重，抢救无效死亡。

伤者死亡后，陈玉宁、陈冲、叶春来积极与死者亲属沟通协商，做好相关善后处理工作。2021年1月8日，陈玉宁、陈冲、叶春来与死者亲属达成赔偿协议，并签署了《人民调解协议书》，合计一次性赔偿100万元给死者亲属。截至目前，事故善后处理工作已全部完毕，社会秩序平稳。

三、事故人员伤亡情况和直接经济损失

（一）死亡人员情况

本起事故造成一人死亡。死者覃军，男，壮族，出生日期1987年6月25日，身份证号码：**********，户籍**********。覃军的东莞市人民医院《死亡记录》显示：

死亡诊断：1、特重型颅脑损伤；2、枕骨大孔疝；3、弥漫性脑肿胀；4、双侧额叶挫裂伤；5、全身多处软组织挫伤；6、双侧肺挫伤；7、脑脊液耳漏；8、双侧多发肋骨骨折；9、多发颅骨骨折；10、腰4左侧横突骨折；11、左尺骨上段粉碎性骨折；12、左肘关节脱位。

死亡原因：考虑特重型颅脑损伤、弥漫性脑肿胀、枕骨大孔疝，最终导致脑干功能衰竭，心跳骤停，抢救无效死亡。

（二）直接经济损失

经统计，本起事故造成人身伤亡及善后处理支出等直接经济损失约为1100099.23元。

四、事故原因及性质

为进一步查明事故的原因、性质和类型，依据生产安全事故调查处理“四不放过”原则，事故调查组对相关人员进行了调查询问，对事故现场进行了反复详细勘查，收集掌握了第一手材料，查清了事故原因和性质。

（一）事故直接原因

覃军安全意识薄弱，施工前对施工现场的危险因素进行辨识不足，未佩戴劳动防护用品（安全帽、安全带）、未采取安全防护措施（防坠网）的情况下进行高处作业，不慎踩破透光板坠落死亡，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1、覃军与叶春来等6人：均未取得高处作业操作证，组成无《建筑企业资质证书》的临时施工队，共同承接厂房维修、翻新等分包工程；施工前，未进行施工安全的安全生产培训教育；施工时，施工现场的安全监管不到位。

2、陈冲：无《建筑企业资质证书》承包厂房维修、翻新等工程；将厂房维修、翻新等工程分包给无《建筑企业资质证书》的临时施工队；未与分包单位签订专门的安全生产管理协议；未采取技术、管理措施消除事故隐患（无高处作

业证、未佩戴劳动防护用品、未设置防坠网，直接进行高处作业）。

3、陈玉宁：将厂房维修、翻新等工程发包给无《建筑企业资质证书》的个人；未签订专门的安全生产管理协议。

（三）事故性质

事故调查组经调查认定：望牛墩镇“10·17”一般高处坠落事故是一起因施工人员安全意识薄弱，未佩戴劳动防护用品，未采取安全防护措施，无证进行高处作业导致的一般生产安全责任事故。

五、事故相关单位、人员履职情况

（一）事故相关单位履职情况

1、望牛墩应急管理分局

望牛墩应急管理分局按照分局年度执法计划，认真执行本单位的年度执法任务。2020年1-10月，望牛墩应急管理分局检查各类生产经营单位556家次,下发执法文书841份，查处事故隐患847条；作出行政处罚10次，罚款22.89万元。同时，应急管理分局全面深入开展重点领域专项整治，突出重点，狠抓各项整改措施落实。2020年4月16日印发了《望牛墩镇持续开展预防高处坠落专项整治行动工作方案》，2020年7月8日组织望牛墩镇各村（社区）、各有关单位、各有关企业，召开了望牛墩镇预防高处坠落专项工作会议，集中学习有关预防高处坠落文件精神和工作要求。今年以

来，应急管理分局继续加强重点区域、企业、环节、时段、非村辖企业的检查和监管执法，加强日常执法力度，实现对监管对象的安全生产监管检查（巡查）全覆盖，提高事故防范能力。

2、望牛墩镇上合村委会

上合村委会按照镇委要求，组建安全巡查小组4人，2020年对村辖区内40家生产企业进行抽检排查安全隐患，做到每季度对每个企业检查一次以上，全年共下企业约110次；定期组织企业安全生产责任人进行安全知识培训，并要求企业按照镇应急管理分局要求做好文件备案工作。2020年上合村委会每周结合驻点工作日和镇应急管理分局的同事一同抽检辖区内企业，截至目前共下企业80次。

（二）事故相关人员履职情况

1、覃军：安全生产意识薄弱，施工前未对施工现场的危险因素进行辨识，直接进行高处作业；在未取得高处作业资格证的情况下，直接进行高处作业；在厂房屋顶未佩戴劳动防护用品（安全帽、安全带）、未采取安全防护措施（防坠网）的情况下直接进行高处作业；施工前，未进行施工安全的安全生产培训教育；与叶春来等6人组成无《建筑企业资质证书》的临时施工队，共同承接厂房维修、翻新等分包工程，对安全生产工作履职不到位。

2、陈冲：无《建筑企业资质证书》承包厂房维修、翻

新等工程；将厂房维修、翻新等工程分包给无《建筑企业资质证书》的临时施工队；未与分包单位签订专门的安全生产管理协议；未采取技术、管理措施消除事故隐患（无高处作业证、未佩戴劳动防护用品、未设置防坠网，直接进行高处作业）。作为本次事故工程的包工头，对安全生产工作履职不到位。

3、陈玉宁：将厂房维修、翻新等工程发包给无《建筑企业资质证书》的个人；未签订专门的安全生产管理协议。作为本次事故工程的发包人，对安全生产工作履职不到位。

4、叶春来、黄金生、覃司、覃忠春、覃伯成、周日会：与覃军组成无《建筑企业资质证书》的临时施工队，共同承接厂房维修、翻新等分包工程，对安全生产工作履职不到位。

六、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故调查报告和调查处理条例》等有关规定，建议对望牛墩镇“10·17”一般高处坠落事故有关责任人员及责任单位作出如下处理建议：

（一）覃军：本次事故的死者。安全生产意识薄弱，施工前未对施工现场的危险因素进行辨识，直接进行高处作业；在未取得高处作业资格证的情况下，直接进行高处作业；在厂房屋顶未佩戴劳动防护用品（安全帽、安全带）、未采取安全防护措施（防坠网）的情况下直接进行高处作业；施

工前，未进行施工安全的安全生产培训教育；与叶春来等6人组成无《建筑企业资质证书》的临时施工队，共同承接厂房维修、翻新等分包工程，对事故发生负有责任。鉴于覃军已在事故中死亡，建议免予追究其事故责任。

（二）陈冲：无《建筑企业资质证书》承包厂房维修、翻新等工程；将厂房维修、翻新等工程分包给无《建筑企业资质证书》的临时施工队；未与分包单位签订专门的安全生产管理协议；未采取技术、管理措施消除事故隐患（无高处作业证、未佩戴劳动防护用品、未设置防坠网，直接进行高处作业），对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，建议由应急管理部门对其给予事故责任罚款处罚。

（三）陈玉宁：将厂房维修、翻新等工程发包给无《建筑企业资质证书》的个人；未签订专门的安全生产管理协议。建议由住建部门依照相关规定对其进行相应处理，防止再发生类似事故。

（四）叶春来、黄金生、覃司、覃忠春、覃伯成、周日会：与覃军组成无《建筑企业资质证书》的临时施工队，共同承接厂房维修、翻新等分包工程。建议由住建部门依照相关规定对其进行相应处理，防止这些不具备安全生产条件的施工队承接工程后，再发生类似事故。

（五）其他建议：事故涉及其他法律责任，如其他当事

人是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范和整改措施

在今后的工作中，为防范和杜绝类似生产安全事故的发生，确保生产安全，现提出以下整改措施：

（一）各生产经营单位：要严格落实安全生产主体责任，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规、国家标准和行业标准的规定，按照要求建立、健全安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，加强从业人员安全防护，特别进行高处作业施工，必须持证上岗，并且施工期间要严格做好相关防护措施，严格按要求佩戴安全帽、安全带，设置安全网，防范类似事故的发生。

（二）各村（社区）、各相关单位：要进一步加强对辖区内企业检查工作，充分利用网格员队伍，深入开展入户走访、进厂督查的方式，督促企业严格按要求规范作业行为，进一步强化落实安全生产主体责任，加强预防高处坠落专项整治工作，及时消除安全生产事故隐患，提高安全生产水平，确保安全生产。

（三）各相关职能部门：要严格落实安全监管责任，推

动生产经营单位落实安全生产主体责任，加大安全生产宣传力度，扩大宣传面和覆盖面，加强高处作业安全监管力度，深化特种作业专项整治工作，打击各类违法行为，及时消除安全生产事故隐患，坚决防范类似事故的发生。

望牛墩镇“10·17”一般高处坠落事故调查组

2021 年 2 月 10 日